LABORATORIOS BIAL, S.A.

NUMERO DE PEDIDO

Nº. 1001864

Fecha: 2022-06-16

Este número debe aparecer en toda la documentación (Albaranes, Facturas y Etiquetas de Envío)

Las facturas deben enviarse en PDF a invoice@bial.com

32389

ADN COMUNICACIÓ S.L.U

C/ Indústria, 127 3ª planta
08025 - Barcelona
Barcelona

ESPAÑA

Plazo de Entrega	Moneda	Condiciones de Pago	Nº. Oferta
2022-06-10	EUR	Transf. a 60 días fecha factura	

Condiciones de Entrega	Forma de Envío
Not Applicable	Not Applicable

Destino / Horario	Instrucciones Especiales
C/ Alcalá 265 Edificio 2, Planta 2 28027 - Madrid Madrid	

COD. BIAL	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
BOSS0202	1,00	un	Promotional Material PROFORMA MAQUETACIÓN/DISEÑO PRESENTACIÓN BARNIX ESMKT034 BX	1.460,0000	1.460,00

TOTAL: EUR 1.460,00

SECCIÓN DE COMPRAS

CALLE ALCALÁ 265, EDIFICIO 2, PLANTA 2 • 28027, MADRID • ESPAÑA • Tfno.: +34 915 62 41 96 • Fax: +34 915 63 80 35 • www.bial.com • info.espana@bial.es
Inscrita en el registro mercantil de Madrid en el tomo 38947, folio 54 inscripción 2 con hoja M-692117 CIF: A-95036208

Condiciones generales aplicables a la compra de bienes y servicios por parte del grupo Bial

ÁMBITO. Las presentes condiciones generales (en lo sucesivo, denominadas «Condiciones») se aplican a todas y cada una de las compras de bienes y servicios por parte de las sociedades del grupo Bial en España (Denominadas en lo sucesivo, por separado o en conjunto, «Bial»), a menos que se hayan acordado anteriormente otras condiciones por escrito, en un documento firmado por ambas partes. En las presentes Condiciones, el término «Proveedor» abarca a todas las personas naturales y jurídicas que presten un servicio o suministren un bien a cualquiera de las sociedades del grupo Bial.

1. **Pedido**: Solo las órdenes de compra identificadas expresamente como tales, emitidas con membrete de Bial y firmadas (en lo sucesivo, denominadas «Órdenes de Compra») tendrán validez legal y contractual y carácter vinculante para Bial. Los pedidos realizados de cualesquiera otras formas -entre ellas, por vía telefónica o por correo electrónico- deberán ser confirmados mediante el envío de una Orden de Compra, condición que también se aplicará a cambios realizados posteriormente en la Orden de Compra. A menos que Bial acuerde previamente lo contrario de forma expresa y por escrito, Bial no reconoce ni acepta condiciones contractuales incluidas en los formularios o las comunicaciones de confirmación de pedidos de ningún Proveedor, ni condiciones de venta o de prestación de servicios de ningún otro Proveedor. Al aceptar la Orden de Compra de Bial, el Proveedor acepta de forma expresa las presentes Condiciones. Otros acuerdos o acuerdos distintos de las presentes Condiciones deberán ser confirmados de forma clara y por escrito por Bial, por medio de una modificación de la Orden de Compra correspondiente. El Proveedor confirmará el pedido de Bial en un plazo de cinco (5) días laborables tras la recepción de la Orden de Compra; en el supuesto de que el Proveedor no proporcione dicha confirmación en el plazo de cinco (5) días laborables, Bial tendrá derecho a cancelar el pedido con efecto inmediato y sin responsabilidad alguna ante el Proveedor. Bial no abonará importe alguno, ya sea en concepto de reembolso de gastos, pago de honorarios o por cualesquiera otros motivos, como contraprestación por la elaboración y entrega de presupuestos, ofertas o propuestas por parte del Proveedor; asimismo, la solicitud de presupuestos, ofertas o propuestas no conllevará obligación de compra o negociación alguna por parte de Bial.
2. **Precios:** Los precios acordados se considerarán fijos y definitivos y, a menos que Bial acuerde expresamente lo contrario, serán de aplicación a los bienes suministrados o a los servicios prestados, según corresponda, en el lugar indicado en la Orden de Compra, sin cargos extras y con el embalaje y la paletización incluidos, esto es, DDP Logista Pharma S.A C/Trigo, 39. Leganés 28914 u otro lugar que designe Bial (Incoterms 2010). Una vez confirmada la Orden de Compra, no se aplicará ningún incremento a los precios, a menos que se acuerde posteriormente lo contrario por escrito.
3. **Fecha de entrega:** La fecha especificada en el apartado «Fecha de entrega» de la Orden de Compra será vinculante y un elemento esencial del acuerdo entre Bial y el Proveedor. El Proveedor informará a Bial por escrito y con carácter inmediato en el supuesto de que exista la posibilidad o probabilidad de que se produzca un retraso, indicando claramente los motivos del retraso y proponiendo una nueva fecha de entrega. Si la entrega del bien o la prestación del servicio no se producen dentro del plazo estipulado en el contrato, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de los que disfrute Bial en virtud de la legislación aplicable o de las presentes Condiciones, Bial se reserva el derecho a cancelar íntegra o parcialmente el pedido retrasado. La aceptación de la entrega fuera del plazo acordado no constituirá renuncia alguna por parte de Bial a derechos o indemnizaciones que se le hayan concedido si Bial considera que ha sufrido un perjuicio relevante.
4. **Entrega:** Bial únicamente tendrá la obligación de pagar los bienes entregados o los servicios prestados, según corresponda, en el lugar designado en la Orden de Compra y que vengan acompañados de un documento legal. Los documentos deberán obligatoriamente especificar el número de la Orden de Compra, describir con claridad los bienes o servicios y la cantidad, e incluir todos los demás elementos que requiera la ley. La entrega de bienes solo podrá realizarse durante días laborables (en LOGISTA PHARMA S.A en C/ Trigo 39, Leganés 28914de 7:00 a 22:00 ininterrumpido. Los bienes deberán venir embalados en un palé europeo de acuerdo con la norma DIN 15146, siempre que su volumen sea igual o mayor que 1 m3, sin superar los 500 kg de peso bruto. El conjunto del palé y la carga no podrá superar en ningún caso las siguientes dimensiones: 800 mm de ancho, 1200 mm de largo y 1250 mm de alto. Cada uno de los paquetes deberá portar una etiqueta que indique de forma claramente visible el número de la Orden de Compra, la cantidad y la descripción del artículo.
5. **Defectos:** Sin perjuicio de cualquier otra garantía proporcionada, el Proveedor tendrá la obligación de garantizar que los bienes suministrados carecen de defectos y son aptos para un uso normal.
6. **Facturas:** Las facturas se enviarán a las oficinas centrales de Bial España, sitas en C/Alcalá 265, Edificio 2, Planta 2. Madrid 28027 y deberán indicar siempre el número de la Orden de Compra, el número de identificación fiscal del Proveedor y el número de identificación fiscal de Bial, así como los demás elementos que requiera la ley aplicable. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo le dará a Bial derecho a rechazar las facturas. El plazo para efectuar el pago comenzará a contar únicamente a partir de la fecha de recepción de las nuevas facturas corregidas. Bial se reserva el derecho a optar en cualquier momento por usar el sistema de factura electrónica, en cuyo caso el Proveedor tendrá la obligación de cumplir la totalidad de las disposiciones legales aplicables.
7. **Condiciones de pago:** Bial abonará las facturas correspondientes al suministro de los bienes o a la prestación de los servicios el día 10 posterior al plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios o, si es posterior, de la fecha de recepción de la factura, a menos que se hayan acordado expresamente por escrito otros plazos. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. En el supuesto de que el producto o el bien adquirido requieran un certificado o un informe de análisis, o bien otra documentación indicada en la Orden de Compra, y estos documentos no se proporcionen en el momento de la entrega del producto o de los bienes, el plazo para realizar el pago comenzará a contar únicamente tras la recepción de los documentos, con independencia de que se haya recibido o no la factura. En el supuesto de que se realice una entrega parcial o defectuosa, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos concedidos a Bial, Bial se reserva el derecho a no realizar el pago hasta que se resuelva por completo el problema.
8. **Aceptación de los bienes/servicios:**
   a. Los bienes entregados en la ubicación indicada en la Orden de Compra únicamente se considerarán recibidos una vez que se hayan verificado debidamente las cantidades, los pesos y las medidas; el Proveedor será responsable de las cantidades que falten y de posibles daños o pérdidas.
   b. Los bienes o servicios se aceptarán únicamente después de verificar que se corresponden con la Orden de Compra pertinente.
   c. Bial podrá rechazar los bienes suministrados o los servicios prestados en el supuesto de que no se correspondan, ya sea de forma parcial o total, con las especificaciones de la Orden de Compra; asimismo, Bial tendrá derecho a cancelar la Orden de Compra o a solicitar la sustitución de los bienes o servicios no conformes. Sea cual fuere el caso, el Proveedor deberá correr con todos los gastos (incluidos aquellos en los que incurra Bial) relacionados con la devolución o la sustitución de los bienes o servicios.
9. **Garantías/control de calidad:**
   a. El Proveedor garantiza que los bienes suministrados y los servicios prestados por él cumplen todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las directivas o directrices de las autoridades competentes con relación a dichos productos o servicios.
   b. Bial tendrá derecho a exigir que las máquinas y los equipos adquiridos vengan acompañados del correspondiente manual de instrucciones y certificado de conformidad CE, ambos en español.
   c. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el período de garantía de los productos y servicios será de al menos dos (2) años a partir de la fecha de aceptación del suministro de los bienes o de la prestación de los servicios. En aquellos casos en los que la ley aplicable estipule un período de garantía mayor, dicho período mayor será el período de garantía mínimo de los productos y servicios proporcionados por el Proveedor.
   d. Los bienes o servicios proporcionados se enviarán al departamento de control de calidad de Bial, el cual informará al Proveedor de cualquier discrepancia, error, defecto o fallo detectados; el Proveedor garantizará los estándares de calidad exigidos por Bial.
   e. El Proveedor garantiza que los bienes suministrados o los servicios prestados por él no infringen ni infringirán derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros. El Proveedor liberará a Bial de cualquier responsabilidad frente a demandas, quejas, solicitudes o reclamaciones de terceros con relación a la violación de derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros y deberá correr con todos los gastos en los que se incurra en relación con estas.
10. **Fuerza mayor:** Las partes podrán quedar liberadas de sus respectivas obligaciones por causas de fuerza mayor, en la medida del impacto de estas. Cada una de las partes se compromete, en la medida en que le resulte razonablemente posible, a proporcionar puntualmente a la otra la información necesaria y a adaptar, de buena fe, sus obligaciones a la nueva situación. Sea cual fuere el caso, Bial quedará liberada de la obligación de cumplir el acuerdo y tendrá derecho a rescindirlo en el supuesto de que el bien o el servicio ya no puedan utilizarse, o bien si Bial ha perdido interés en su uso debido al retraso producido por causas de fuerza mayor.
11. **Confidencialidad:** El Proveedor se compromete a no divulgar la información, los hechos o los documentos (incluida la existencia de la Orden de Compra o del contrato) que se le hayan proporcionado o haya obtenido con relación a la Orden de Compra y a efectos del cumplimiento de esta, y a mantener su carácter secreto y confidencial. Del mismo modo, el Proveedor se compromete a utilizar la información, los hechos o los documentos anteriormente citados únicamente con el fin de suministrar los bienes o de prestar los servicios a Bial y a no utilizar nunca dicha información, dichos hechos o dichos documentos en beneficio del propio Proveedor o de terceros. El Proveedor impondrá estas mismas condiciones a sus empleados o subcontratistas. Esta obligación de confidencialidad y de no uso estará vigente hasta que Bial haga públicos la información, los hechos o los documentos. El Proveedor se compromete a devolver a Bial, con carácter inmediato tras la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a Bial, todos los documentos que estén en posesión o bajo el control del Proveedor.
12. **Derechos de propiedad:** La totalidad de los documentos, la información o los materiales, con independencia del soporte en el que se encuentren (físico, electrónico u otro), incluidos, entre otros, obras finales, maquetas, fotos, bloques o dibujos, que Bial envíe o proporcione al Proveedor o ponga a disposición de este, ya sea para elaborar presupuestos, ofertas o propuestas o para suministrar bienes o prestar servicios, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Bial. Todos los títulos, derechos e intereses con relación a bienes, ya sean tangibles o intangibles, concebidos, creados, desarrollados o elaborados por el Proveedor en virtud de la Orden de Compra pertenecerán en exclusiva a Bial. Todos los resultados, parciales o finales, de los servicios en virtud de la Orden de Compra, incluidos, entre otros, inventos (patentables o no), información, conocimientos, creaciones, datos, ideas, materiales, documentos, registros, informes, planes, estudios, ensayos, protocolos, análisis, compuestos, productos, procesos, métodos o técnicas (denominados colectivamente «Resultados»), así como cualquier propiedad intelectual relacionada con los Resultados, incluidos derechos de autor y derechos de propiedad intelectual (en lo sucesivo, «Derechos de Propiedad Intelectual»), serán propiedad exclusiva de Bial. El Proveedor reconoce y acepta que el precio que figura en la Orden de Compra es una contraprestación justa, adecuada y única por ceder a Bial los Resultados y los Derechos de Propiedad Intelectual.
13. **Otras condiciones:** El Proveedor no estará autorizado, sin el consentimiento previo por escrito de Bial, para subcontratar a terceros con vistas a suministrar los bienes o prestar los servicios contratados por Bial, ni para traspasar o ceder, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones contractuales a terceros. En el supuesto de que el Proveedor se declare en concurso de acreedores, se inicien procedimientos concursales en su nombre o en su contra o se confisquen activos por orden judicial o administrativa, Bial tendrá derecho a cancelar la Orden de Compra sin responsabilidad alguna ante el Proveedor con relación a esta.
14. **Legislación aplicable y jurisdicción:** Salvo disposición legal obligatoria o acuerdo por escrito en sentido contrario, cualquier litigio que resulte de las presentes Condiciones o esté relacionado con estas, o bien guarde cualquier otro tipo de relación con la adquisición de bienes y servicios por parte de Bial, se someterá únicamente a los tribunales de Madrid (España), con exclusión de cualesquiera otros tribunales competentes. Las presentes Condiciones estarán reguladas por el Código de Comercio, Leyes especiales, los usos y costumbres mercantiles y, en su defecto, por lo establecido en el Código Civil.